

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5001546-59.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: COMPANHIA NILZA CORDEIRO Herdy de Educação e Cultura - UNIGRANRIO

RECORRIDO: DAMIANA CRISTINA RODRIGUES GOMES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EDUCACIONAL. RECURSO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. FIES. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REALOCAÇÃO DE VAGA ENTRE UNIDADES DA MESMA INSTITUIÇÃO. OPÇÃO DELIBERADA DA CANDIDATA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra. Intimem-se. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5001546-59.2025.4.02.5101

510015523208 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5001546-59.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: COMPANHIA NILZA CORDEIRO Herdy de Educação e Cultura - UNIGRANRIO

RECORRIDO: DAMIANA CRISTINA RODRIGUES GOMES

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Medida de Urgência interposto pela UNIGRANRIO em face do deferimento de tutela provisória de urgência pelo d. Juízo Substituto da 3ª VF de Volta Redonda [evento 39, DESPADEC1, autos de origem], para determinar "(...) no prazo de 72 horas, a ré UNIGRANRIO tome as providências cabíveis para a realocação da autora para fins de se beneficiar do FIES na unidade de Duque de Caxias, onde exerce suas atividades discentes".

A recorrente pretende a suspensão da tutela, ao argumento de que não estariam presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente a probabilidade do direito, indicando que a autora, ora recorrida, fez a opção deliberada pelo curso de Medicina no "Campus II - Rio de Janeiro - Avenida Ayrton Senna BARRA DA TIJUCA" e declarou ter matrícula ativa no curso/local de oferta/IES para o qual realizou a inscrição.

Deferimento do efeito suspensivo [evento 3, DESPADEC1].

Sem contrarrazões pela recorrida, não obstante devidamente intimada.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A questão não suscita maior complexidade, porquanto enfrentada pela decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo, cujas razões reproduzo em verdadeira hipótese de fundamentação *aliunde* ou *per relationem*:

"Inicialmente, recebo o recurso, pois tempestivo e, notadamente, se insurge contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória. Neste sentido, a admissibilidade da espécie recursal tem previsão no âmbito dos Juizados Especiais Federais - JEFs, nos art. 4º e 5º da Lei 10.259/2001.

A concessão da tutela provisória de urgência depende da constatação dos requisitos dispostos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

Na espécie, flagrantemente não está presente a probabilidade do direito, porquanto a parte autora, ora recorrida, apresenta documentos que infirmam sua narrativa.

O Comprovante de Inscrição do FIES 2024/2 apresentado pela parte autora [evento 35, ANEXO2, autos de origem] é prova irrefutável de que fez a opção deliberada pelo curso de Medicina no "Campus II - Rio de Janeiro - Avenida Ayrton SennaBARRA DA TIJUCA" e que declarou ter matrícula ativa no curso/local de oferta/IES para o qual realizou a inscrição, o que se contrapõe à narrativa que sustenta, no sentido de que teria sido surpreendida com a realocação de sua vaga.

Curso a ser financiado					
Instituição de Ensino	Local de Oferta	Curso (Grau) - Turno	Valor da mensalidade para o Fies	Média salarial	Quantidade de semestres cursados
UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY www.unigranrio.br	Campus II - Rio de Janeiro - Avenida Ayrton SennaBARRA DA TIJUCA - Rio de Janeiro - RJ	MEDICINA(BACHARELADO) - INTEGRAL	14.913,40	0,00	9

Ademais, como bem sustenta o recorrente, o Edital n. 32, de 22 de novembro de 2024 [evento 1, EDITAL2, fl. 3], no item 2.3, III, exige que o candidato "possua matrícula ativa no segundo semestre de 2024 no curso/turno/local de oferta/IES para o qual optar por se inscrever, devendo obrigatoriamente estar em situação de "cursando" no momento da inscrição".

Como se nota, o requisito não é atendido plenamente pela recorrida, que no momento da inscrição no FIES se candidatou a vaga remanescente no campus Barra da Tijuca, quando sua matrícula estava ativa no campus Duque de Caxias.

Nesta linha de intelecção, forçoso concluir que a pretensão autoral, no que tange à realocação da vaga do campus Barra da Tijuca para Duque de Caxias, não encontra respaldo nos fatos apresentados, mas em verdadeira preferência pessoal da autora.

Por todo o exposto, **DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO** ao recurso, para sobrestar a tutela provisória de urgência deferida pelo juízo de origem [evento 39, DESPADEC1], no que tange à realocação da autora/recorrida para gozar a vaga do FIES na unidade de Duque de Caxias."

Registre-se que desde a prolação da decisão referenciada, não foram apresentados novos fatos ou argumentos com vistas à sua revisão.

Pertinente reiterar que a própria autora fez prova nos autos de origem contra a sua pretensão, na medida em que o Comprovante de Inscrição do FIES 2024/2 apresentado [evento 35, ANEXO2, autos de origem] atesta que, no momento da inscrição, declarou estar inscrita no curso de Medicina no "Campus II - Rio de Janeiro - Avenida Ayrton SennaBARRA DA TIJUCA" e ter matrícula ativa no curso/local de oferta/IES .

Logo, não pode a autora, ora recorrida, pretender tutela jurisdicional em sentido distinto da vontade que manifestou em sede administrativa, merecendo confirmação a decisão monocrática de concessão do efeito suspensivo e, no mérito, merece provimento o recurso.

Nessas condições, **VOTO por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra. Intimem-se.** Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem.